

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/671

הצעת חוק החלת החוק הישראלי בשטח בקעת הירדן, צפון ים המלח, וביושבים היהודיים ביהודה ושומרון, התשפ"ג–2022

1. החלת משפט המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל יחולו בשטח בקעת הירדן, צפון ים המלח והיושבים היהודיים ביו"ש כמתואר בתוספת.
2. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בעניין הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל, זכויות וחובות אשר היו בתוקף בבקעת הירדן צפון ים המלח וביושבים היהודיים ביו"ש ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

(סעיף 1)

דבר ה ס ב ר

יישובי בקעת הירדן, צפון ים המלח והיושבים היהודיים ביהודה ושומרון, הם נכס אסטרטגי וביטחוני ממעלה ראשונה מיום הקמתם ועד היום. תושבי בקעת הירדן צפון ים המלח ויו"ש הם מתיישבים חלוצים, אשר ניצבים כחיץ ביטחוני על גבולה של ישראל ומשמשים כמגן ביטחוני, בעל חשיבות אסטרטגית עבור מדינת ישראל, לכן קיימת חובה להבטיח את יכולתה של מדינת ישראל להגן על תושביה ועל ביטחונם.

מאז השבת השטח במלחמת ששת הימים חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים אלפי אזרחים ישראלים, חלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים, אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבלי ארץ אלה.

רוב רובו של עם ישראל רואה בירדן כתוואי בר הגנה, גבולה המזרחי של מדינת ישראל ומתוך כך את בקעת הירדן כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

* השטח שייכלל בתוספת ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

ביום 10 בספטמבר 2019, הודיע ראש הממשלה כי בכוונתו להחיל את הריבונות הישראלית בבקעת הירדן, צפון ים המלח וביו"ש.

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את השתייכותה של בקעת הירדן, צפון ים המלח ויו"ש למדינת ישראל, על כל המשתמע משיוך זה, בכפיפות לחוקי מדינת ישראל אשר יאפשרו הבטחת חייהם וביטחונם של כלל תושבים אלה והפרחת חבל ארץ זה.

ההסדרה כאמור תחול על שטחים בשליטה צבאית המוגדרים כשטחי C.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מרדכי יוגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2079) ועל ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2592), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מרדכי יוגב (פ/20/185), על ידי חברי הכנסת מרדכי יוגב ומכלוף מיקי זוהר (פ/20/4041) ועל ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/20/4993), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת מרדכי יוגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/494), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/22/574) ועל ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/22/64) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/23/384) ועל ידי חברות הכנסת קטי שטרית וטלי פלוסקוב (פ/23/608).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1033), על ידי חברי הכנסת עודד פורר ואלי אבידר (פ/22/964) ועל ידי חברת הכנסת מיכל שיר (פ/22/228), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/23/263), על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/23/262 ; פ/23/382), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/613), על ידי חבר הכנסת מיקי זוהר (פ/23/1005) ועל ידי חברי הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/260), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/24/480). הצעת החוק זהה לפ/24/480 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)